

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037092-24.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: PENHA LUZIA DA SILVA

ADVOGADO(A): GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

IMPETRANTE: REGIANE SABINO SILVA

ADVOGADO(A): GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

IMPETRANTE: REGINALDO SABINO SILVA

ADVOGADO(A): GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5037092-24.2024.4.02.5001

500003662290 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037092-24.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: PENHA LUZIA DA SILVA

IMPETRANTE: REGIANE SABINO SILVA

IMPETRANTE: REGINALDO SABINO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

A parte autora interpôs apelação contra a decisão monocrática de evento 17, DESPADEC1, que indeferiu a inicial, com base no art. 1.009 do CPC, todavia o recurso cabível seria o agravo regimental, previsto na Resolução nº 347/2015, do CJF, nos termos do art. 2º, §§ 4º e 5º: § 4º ("*Da decisão do relator e do presidente da turma recursal caberá agravo regimental no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa, proferindo voto*").

O princípio da fungibilidade recursal autoriza que o juiz conheça de um recurso que foi erroneamente interposto como se fosse o recurso cabível, permitindo-se, assim, o aproveitamento do recurso erroneamente nominado, como se fosse o que deveria ser interposto, desde que preenchidos seus requisitos. É o caso.

Dessa forma, passa-se a apreciar o recurso como agravo regimental.

O recurso foi interposto pela parte autora contra a decisão monocrática de evento 5, DESPADEC1, que indeferiu a inicial deste mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, e julgou-o extinto sem a resolução do mérito.

Em suas razões (evento 24, DOC1), alega, em síntese, que a decisão que extinguiu o processo, sob o argumento de ausência de capacidade postulatória, ignora princípios fundamentais do ordenamento jurídico. Sustenta que os direitos patrimoniais do segurado falecido foram devidamente transmitidos aos herdeiros, conforme o art. 112 da Lei 8.213/1991 e o art. 1.784 do CCB. Argumenta que a análise do *mandamus* pela própria autoridade coatora contraria o princípio da imparcialidade, previsto no art. 5º, inciso LIV, da CF. Ressalta que, ao decidir sobre a legalidade de um ato que ela mesma proferiu, a autoridade impetrada compromete a integridade do julgamento e atenta contra o devido processo legal.

Dispensada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, uma vez que a questão aqui tratada é a respeito do julgamento ou não do mandado de segurança.

VOTO

O agravo regimental está previsto na Resolução nº 347/2015, do CJF, nos termos do art. 2º, §§ 4º e 5º:

§ 4º Da decisão do relator e do presidente da turma recursal caberá agravo regimental no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa, proferindo voto. (NR) (Alterado pela Resolução n. 393, de 19/04/2016).

§ 5º Caso a decisão do relator tenha sido submetida à turma recursal e por ela confirmada, não será cabível a interposição de agravo regimental.

No caso, a decisão agravada indeferiu a inicial deste mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, e julgou-o extinto sem a resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

"VALDECI DE ALMEIDA SILVA ajuizou a ação n. 5009331-20.2021.4.02.5002 em 13/10/2021 objetivando o reconhecimento de exercício de atividade rural e especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 13/2/2020 e a sentença, proferida em 19/12/2022 julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, concedendo o benefício almejado com DIB em 13/2/2020. O autor, contudo, interpôs recurso inominado alegando que faria jus ao reconhecimento de tempo rural e especial não considerado na sentença e esta TRES, em 5/7/2023, por unanimidade, julgou extinto o processo sem a resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), em razão de o óbito do autor ter ocorrido em 5/9/2021, ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito.

Estes foram os fundamentos da decisão impetrada:

"A presente ação foi ajuizada em 13/10/2021.

Ocorre que o autor, VALDECY DE ALMEIDA SILVA, faleceu em 05/09/2021 (evento 6, certobt2).

Desse modo, ao tempo do ajuizamento da ação, a advogada não mais possuía poderes para representar o autor, eis que a procuração outorgada cessou com a morte da outorgante, conforme expressa previsão no artigo 682, II, do Código Civil de 2002.

Assim, deve ser declarada a inexistência do processo, uma vez que a relação processual não se formou validamente, ante a ausência da capacidade do autor para ser parte neste processo, além de ter ocorrido a extinção, ao mesmo tempo, do mandato outorgado ao advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, relativo à capacidade postulatória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AUTOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 1. Ausente um dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular (capacidade para ser parte), impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos da previsão contida no art. 485, IV, do CPC. 2. O óbito do autor, antes da propositura da ação, cessou os poderes constituídos ao advogado no instrumento de mandato, porquanto personalíssimos (art. 682 do Código Civil), não lhe sendo admitido a procurar em juízo, consoante preconizado no art. 104 do CPC. (TRF-4 - AC: 50256147920194049999 5025614-79.2019.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 21/07/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)"

Com efeito, a morte de autor da ação antes de ela ser ajuizada é fato relevante para declarar a inexistência do processo judicial, porque a relação processual nunca existiu, conforme o entendimento da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ação rescisória n. 3.269/SC.

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. INCAPACIDADE PARA SER PARTE. ILEGITIMIDADE PARA O PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. 1. A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos do art. 1316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002. 2. O art. 1321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos mandatos extrajudiciais em que os interesses das partes e de terceiros são convergentes e não ao mandato judicial, como no presente feito, em que o terceiro - demandado na ação de conhecimento - deseja, em realidade, resistir à pretensão do falecido mandante. 3. Por sua vez, o Código Civil de 2002 em seu art. 692, expressamente, dispôs que o mandato judicial é regulado pela legislação processual e a solução encontrada no âmbito processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC de 2002 (art. 1316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio (art. 12, V do CPC/73), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC/73. 4. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se angariou, nunca existiu, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória. Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8/10/2010. Ação rescisória procedente. (DJ 14/7/2017)

Não se verifica, portanto, a possibilidade de a decisão impetrada possuir conteúdo teratológico, podendo-se afirmar a ausência de interesse de agir na presente ação mandamental.

Considerando que a parte impetrante não aponta que a decisão impugnada contenha aspecto teratológico, mostra-se descabido o ajuizamento deste mandado de segurança.

*Ante o exposto, **indefiro a inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e julgo o mandado de segurança extinto sem a resolução do mérito.** Intime-se. Em seguida, preclusa a decisão, dê-se baixa."*

Como se observa, a decisão foi bem clara no sentido de que não haveria, no caso, decisão teratológica que pudesse autorizar a impetração do presente mandado de segurança, utilizado, pela parte autora, para impugnar decisão que extinguiu a ação principal em razão de o falecimento do autor ter ocorrido antes do seu ajuizamento.

A parte recorrente não apresentou nenhum elemento de prova ou argumento que pudessem infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

5037092-24.2024.4.02.5001

500003541944 .V15